

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2457/2533

นาง สุ่น หรือ ยี่สุจ ใจ เสี่ยง
เรือเอก กำจัด ใจ เสี่ยง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1501

ป.วิ.พ. มาตรา 132 (3)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องแย้งของจำเลยที่ขอให้บังคับโจทก์ไปจดทะเบียนหย่าให้จำเลยตาม ข้อตกลง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยยื่นฎีกาขอให้รับฟ้องแย้งไว้พิจารณา เมื่อจำเลยถึง แก่กรรมกรรมสมรสระหว่างโจทก์จำเลยสิ้นสุดลง จึงไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาฎีกาของจำเลยต่อไป ศาลฎีกาย่อมมีคำสั่งให้จำหน่ายคดี.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นคู่สมรสของจำเลย จำเลยมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จและค่าชดเชยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำนวน 782,000 บาท ซึ่งโจทก์มีสิทธิตามกฎหมายครึ่งหนึ่ง จำเลยมีภรรยาอื่นอีกและปฏิเสธไม่แบ่งเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ตามสิทธิที่จะพึงได้รับ ขอให้บังคับจำเลยนำเงินจำนวนดังกล่าวฝากไว้กับธนาคารโดยให้ใส่ชื่อโจทก์และจำเลยเป็นเจ้าของ และมีสิทธิเบิกจ่ายร่วมกันหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์จำเลยตกลงแยกกันอยู่ในลักษณะทิ้งร้างกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปีแล้วเงินบำเหน็จและค่าชดเชยเป็นสินส่วนตัวของจำเลย

โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับ จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้องโจทก์ และบังคับให้โจทก์ไปจดทะเบียนหย่าให้จำเลยตามข้อตกลง หากโจทก์ไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของโจทก์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฟ้องแย้งไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม จึงไม่รับฟ้องแย้ง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องแย้งของจำเลยที่ขอให้บังคับโจทก์ไปจดทะเบียนหย่าให้จำเลยตามข้อตกลงศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยจึงยื่นฎีกาขอให้รับฟ้องแย้งไว้พิจารณาต่อไป แต่ปรากฏจากรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 27 มีนาคม 2533 ว่า หลังจากยื่นฎีกาแล้ว จำเลยถึงแก่กรรมการสมรสระหว่างโจทก์จำเลยจึงสิ้นสุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1501 จึงไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาฎีกาของจำเลยต่อไป ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

(ประกาศนียบัตร อรรถาภิธาน-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ